

判例の立場に従って次のアからエまでの各事例の甲の罪責について検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、木造アパートの空室の壁際に置いてあったダンボール箱に火をつけ、火を板壁に燃え移らせて放火したが、板壁の一部を焼損した時点で、アパートの住民に消し止められた。甲は、そのアパートに人が居住している部屋があることを認識していたが、人が居住する部屋に延焼するかもしれないとは認識しておらず、空室のみを焼損するつもりだった。甲に現住建造物等放火既遂罪が成立する。
- イ. 甲は、家屋の居住者全員を殺害した後、証拠を隠滅するためにその家屋を焼失させようと考え、室内の布団に放火したが、布団を焼損した時点で、隣家の住民に消し止められた。甲に非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
- ウ. 甲は、妻と二人で自宅に居住していたが、甲の意図を知らない妻の旅行中、火災保険金を詐取する目的で自宅に放火して全焼させた。甲は、隣家に延焼することは予期していなかったが、隣家も延焼した。甲に延焼罪が成立する。
- エ. 甲は、宿泊していたホテルの部屋に放火しようと考え、窓のカーテンに火をつけたが、カーテンを焼損した時点で、従業員に消し止められた。甲に現住建造物等放火既遂罪が成立する。

No.352

放火罪

正答率

H18-19

正解

ア 1 イ 1 ウ 2 エ 2

51%

ア 正しい

本記述によれば、甲は、アパートに人が居住している部屋があることを認識していたが、人が居住する部屋に延焼するかもしれないとは認識しておらず、空室のみを焼損するつもりだったのであるから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立するためには空室がアパートの一部であり建造物の一体性が認められることが必要となる。建造物の一体性に関して、本記述におけるアパートのように外観上一個であることが明らかな建物の場合には、その一部に対する放火であっても、建造物全体に火災が拡大する蓋然性が高く、当然に全体に対する放火であるとされてきた。しかし、各区画ごとの耐火性が重視されている最近の難燃性大規模建造物の場合には、一体性を否定する余地がないわけではない。本記述によれば、アパートは木造であり難燃性大規模建造物ではないから建造物の一体性が認められる。判例（大判昭9.11.15）も棟割長屋の一戸が現に住居に使用され他の部分が空き屋になっている場合に、その空室に放火しても、それが全体として独立した一つの建造物内にある以上は住居に対する放火となるとしている。なお、以上より、故意の認識対象に欠けるものはない。

次に、板壁の一部を焼損した時点で、アパートの住民に消し止められており既遂時期が問題となる。この点、既遂時期である「焼損」の意義について、判例は、火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立して燃焼する状態に達した時に焼損となり、既遂に達したものとする説（独立燃焼説）を採るものといえる（最判昭23.11.2）。本記述によれば、板壁の一部を焼損したのであり火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立して燃焼する状態に達したといえるから「焼損」といえ、既遂に達している。

イ 正しい

まず、本記述によれば、甲は、家屋の居住者全員を殺害しているが、家人を皆殺しにした後放火した場合には、現住建造物等放火罪は成立しない（大判大6.4.13）。次に非現住建造物等放火罪の成立について、布団が焼損しただけで同罪の既遂犯が成立するかが問題となる。判例は、建造物を毀損せずに取り外せる物は建造物の一部とはいえないとする（最判昭25.12.14）。この判例に従えば、布団は建造物の一部とはいえないので、布団を焼損させても既遂とはならず、未遂犯が成立するにとどまる。

ウ 誤っている

108条の客体は現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等であり、人とは犯人以外の者を意味し、犯人の家族を含む（最判昭32.6.21）。また、現住性の喪失は、人の起居の場所として日常使用するという建造物の「使用形態の変更」の有無により判断される（最決平9.10.21、百選Ⅱ84事件）。妻が旅行から帰れば再び住居として使用するであろう本間においては、使用形態に変更が生じたとはいえ現住性は失われない。よって、甲には現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立するから、109条2項又は110条2項の成立を前提とする延焼罪（111条1項）は成立しない。

エ 誤っている

本記述では、カーテンが建造物の一部といえるか問題となる。放火罪の客体としての建造物の意義は、建造物損壊罪の客体と同一に解されている。判例は建造物損壊罪の客体として建物の一部に見えても毀損せずに取り外せる物は器物損壊罪（261条）の客体にあたるとしている（大判大8.5.13）から、容易に取り外しのきく戸戸、畳、建具は建造物にあたらない（最判昭25.12.14）。窓のカーテンも容易に取り外しのきく物であるから、建造物の一部とはいえない。したがって、本記述は誤っている。